



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 015/Pid.SUS/2013/PN.RHL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	OJAK TAMPUBOLON;
Tempat lahir	:	Negeri Lama (Sumut);
Umur/Tanggal lahir	:	32 Tahun/ 24 Desember 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	alam 33 Balam Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;
- 3 Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
- 4 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Irvan Zulnizar,SH., dan FITRIANI, SH., berdasarkan Surat penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim;;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 15/ Pen.PidB/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 15/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **OJAK TAMPUBOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, secara berlanjut “** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OJAK TAMPUBOLON** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan kepada terdakwa **OJAK TAMPUBOLON**, pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning.
 - 1 (satu) buah BH warna merah
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi secara lisan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa OJAK TAMPUBOLON pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan September dalam tahun 2012 bertempat di belakang rumah saksi korban balam Km33 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Vorgeet Handeling) Setiap, orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Evi Haryanti Br Pardede melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 03 September Tahun 2012 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang berada diwarung tusk Parapat, pada saat itu saksi Evi Harianti Br Pardede menghubungi terdakwa melalui Handphonnnnya dan meminta, agar terdakwa datang ke rumah saksi Evi Harianti Br Pardede , selanjutnya setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Evi Harianti Br Pardede " Sayangnya kau sama abang " lalu dijawab, oleh saksi "Sayanglah bang " setelah itu lalu terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan " Dek maunnya kau bersetubuh dengan abang " lalu dijawab oleh saksi " nanti ada orang yang melihat bang " lalu dijawab oleh terdakwa "gak ada orang disini dek " lalu terdakwa menciumi bibir kemudian membuka celana pendek warns coklat yang dipakai saksi, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana dalam yang dikenakan , setelah celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saksi dibuka selanjutnya terdakwa memeluk saksi dan menciumi bibir kemudian menidurkan saksi ketanah dan dibawah pohon sawit, kemudian terdakwa mengangkang kedua kaki saksi selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tngang kedalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyang pantanya sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi, dan pada saat itu saksi mengatakan "Perih bang " dijawab terdakwa " gak apa apa itu dek " lalu terdakwa mengambil dan menyerahkan celana saksi agar dipakai setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu setelah persetubuhan yang pertama kemudian terdakwa menghubungi saksi agar datang kerumah terdakwa, setelah saksi datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan menciumi saksi selanjutnya mengajak masuk kedalam kamar , setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi lalu terdakwa jugs membuka celana panjang dan celanan dalam yang dikenakan , kemudian terdakwa membaringkan saksi ditempat tidur, selanjutnya terdakwa mengangkang kaki saksi, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan setelah kemaluan terdakwa berada didalam lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sebanyak enam kah sampai sperma terdakwa keluar dan masuk kedalam kemaluan saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi pulang.

Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi dibelakang rumah terdakwa setelah bertemu kemudian terdakwa memeluk saksi kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan terdakwa dan celana saksi, kemudian membaringkan saksi dibawah pohon sawit setelah terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga keluar sperma terdakwa dan dimasukan kedalam lubang kemaluan saksi,.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Evi Harianti Br Pardede mengalami luka pada kemaluan sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 370/UM-PK/2012 /1986 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Josafat R.S Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bagan Sinembah :

Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai luka Robek pada jam 2, 3, 6, 9. Kesan luka. lama

Dengan Kesimpulan

Luka pada korban akibat trauma benda tumpul

Melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jo pasal 64 KUHP ;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa OJAK TAMPUBOLON pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September dalam tahun 2012 bertempat di belakang rumah saksi korban balam Km. 33 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Vorgeet Handeling), Setiap orang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Evi Harianti Br Pardede untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 03 September Tahun 2012 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang berada diwarung tusk Parapat, pada saat itu saksi Evi Harianti Br Pardede menghubungi terdakwa melalui Handphonnnnya dan meminta, agar terdakwa datang kerumah saksi Evi Harianti Br Pardede , selanjutnya setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Evi Harianti Br Pardede " Sayangnya kau sama abang " lalu dijawab, oleh saksi "Sayanglah bang " setelah itu lalu terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan " Dek maunnya kau bersetubuh dengan abang " lalu dijawab oleh saksi " nanti ada orang yang melihat bang " lalu dijawab oleh terdakwa "gak ada orang disini dek " lalu terdakwa menciumi bibir kemudian membuka celana pendek warns coklat yang dipakai saksi, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana dalam yang dikenakan , setelah celana dalam saksi dibuka selanjutnya terdakwa memeluk saksi dan menciumi bibir kemudian menidurkan saksi ketanah dan dibawah pohon sawit, kemudian terdakwa mengangkangkan kedua kaki saksi selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tngang kedalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyang pantanya sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi, dan pada saat itu saksi mengatakan "Perih bang " dijawab terdakwa " gak apa apa itu dek " lalu terdakwa mengambil dan menyerahkan celana saksi agar dipakai setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu setelah persetubuhan yang pertama kemudian terdakwa menghubungi saksi agar datang kerumah terdakwa, setelah saksi datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan menciumi saksi selanjutnya mengajak masuk kedalam kamar , setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi lalu terdakwa jugs membuka celana panjang dan celanan dalam yang dikenakan , kemudian terdakwa membaringkan saksi ditempat tidur, selanjutnya terdakwa mengangkangkan kaki saksi, selanjutnya terdakwa memasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam lubang kemaluan setelah kemaluan terdakwa berada didalam lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sebanyak enam kah sampai sperma terdakwa keluar dan masuk kedalam kemaluan saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi pulang.

Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi dibelakang rumah terdakwa setelah bertemu kemudian terdakwa memeluk saksi kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan terdakwa dan celana saksi, kemudian membaringkan saksi dibawah pohon sawit setelah terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga keluar sperma terdakwa dan dimasukan kedalam lubang kemaluan saksi,.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Evi Harianti Br Pardede mengalami luka pada kemaluan sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 370/UM-PK/2012 /1986 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Josafat R.S Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bagan Sinembah :

Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai luka Robek pada jam 2, 3, 6, 9. Kesan luka. lama

Dengan Kesimpulan

Luka pada korban akibat trauma benda tumpul

Melanggar pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI EVY HARIYANTI Br PARDEDE, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 20 Juni 1997 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 03 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa melalui Handphonnnnya dan meminta agar terdakwa datang kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “Sayangnya kau sama abang“ lalu dijawab oleh saksi “Sayanglah bang “ setelah itu lalu terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan “ Dek maunnya kau bersetubuh dengan abang “ lalu dijawab oleh saksi “nanti ada orang yang melihat bang“ lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa “gak ada orang disini dek” lalu terdakwa menciumi bibir kemudian membuka celana pendek warna coklat yang dipakai saksi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana dalam yang dikenakan, setelah celana dalam saksi dibuka selanjutnya terdakwa memeluk saksi dan menciumi bibir kemudian menidurkan saksi ketanah dan dibawah pohon sawit, kemudian terdakwa mengangkangkan kedua kaki saksi selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/mengeras kedalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyang pantanya sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi, dan pada saat itu saksi mengatakan “Perih bang “ namun dijawab oleh terdakwa “gak apa apa itu dek” lalu terdakwa mengambil dan menyerahkan celana saksi agar dipakai setelah itu.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu setelah persetubuhan yang pertama kemudian terdakwa menghubungi saksi agar datang kerumah terdakwa, setelah saksi datang Kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan menciumi saksi selanjutnya mengajak masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan, kemudian terdakwa membaringkan saksi ditempat tidur, selanjutnya terdakwa mengangkangkan kaki saksi dan kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi, setelah kemaluan terdakwa berada didalam lubang kemaluan saksi lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sebanyak enam kali sampai sperma terdakwa keluar dan masuk kedalam kemaluan saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi pulang.
- Bahwa kemudian untuk yang ketiga kalinya, sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi dibelakang rumah terdakwa setelah bertemu kemudian terdakwa memeluk saksi kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan terdakwa dan juga celana saksi, kemudian membaringkan saksi dibawah pohon sawit setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga keluar sperma terdakwa dan dimasukan kedalam lubang kemaluan saksi.
- Bahwa selanjutnya untuk yang keempat kalinya dan yang terakhir terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, dirumah teman terdakwa yang pada saat itu sedang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah sehingga dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan saksi, lalu disana terdakwa langsung membuka pakaian saksi dan juga pakaiannya lalu terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dikursi yang ada dirumah teman terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan perbuatan terdakwa itu pada siapapun hingga pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 ketika sedang berada dirumah saksi mengatakan pada kakak saksi yaitu Saksi IMELDA Br. PARDEDE bahwa alat kemaluan saksi terasa sakit jika buang air kecil, lalu Saksi IMELDA Br. PARDEDE membawa saksi untuk memeriksakan diri di Klinik Bagan Batu dan disana dokter yang memeriksa saksi mengatakan bahwa saksi telah dinodai orang. Kemudian ketika Saksi IMELDA Br. PARDEDE menanyakan pada saksi barulah saksi mengatakan bahwa pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pada saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami trauma dan pada alat kelamin saksi mengalami sakit.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan pakaian yang diajukan persidangan adalah benar pakaian yang dipakai ketika terdakwa menyetubuhi saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 SAKSI YANTOGAR SIMATUPANG, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan calon abang ipar Saksi Evi Hariyanti Br Pardede atau pacar dari Saksi IMELDA Br. PARDEDE, menurut keterangan yang dikatakan oleh Saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE, bahwa terdakwa OJAK TAMPUBOLON telah menyetubuhi saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan benar bahwa Saksi Evi Hariyanti Br Pardede masih berusia 15 (lima belas) tahun.
- -Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah bermula pada pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 ketika saksi sedang berada dirumah saksi Evi Hariyanti Br Pardede pada saat itu keluarga saksi Evi Hariyanti Br Pardede sedang membahas tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali terhadap saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE. Kemudian Saksi menyarankan pada keluarga saksi Evi Hariyanti Br Pardede agar melaporkannya pada pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pun mendampingi pihak keluarga saksi Evi Hariyanti Br Pardede untuk melaporkan kejadian pencabulan tersebut pada pihak kepolisian di Polsek Bagan Sinembah.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Evi Hariyanti Br Pardede mengalami trauma dan pada alat kelamin saksi mengalami sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3 SAKSI ELIDA Br PARDEDE ,memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat cerita dari adik saksi sendiri yaitu Saksi Evi Hariyanti Br Pardede kepada saksi, bahwa terdakwa OJAK TAMPUBOLON telah melakukan pencabulan terhadap saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan saksi menerangkan bahwa adik saksi yaitu Saksi Evi Hariyanti Br Pardede masih berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah bermula pada pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 ketika sedang berada di rumah saksi Evi Hariyanti Br Pardede mengatakan pada saksi bahwa alat kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede terasa sakit jika buang air kecil, lalu Saksi membawa saksi Evi Hariyanti Br Pardede untuk memeriksakan diri di Klinik Bagan Batu dan disana dokter yang memeriksa saksi Evi Hariyanti Br Pardede mengatakan pada saksi bahwa saksi Evi Hariyanti Br Pardede telah dinodai orang. Kemudian Saksi langsung menanyakan pada saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan barulah saksi Evi Hariyanti Br Pardede mengatakan dengan jujur bahwa yang telah menodai saksi Evi Hariyanti Br Pardede adalah terdakwa OJAK TAMPUBOLON.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pada saksi Evi Hariyanti Br Pardede tersebut mengakibatkan saksi Evi Hariyanti Br Pardede mengalami trauma dan pada alat kelamin saksi mengalami sakit.
- - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa OJAK TAMPUBOLON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pertama sekali bermula pada hari Senin Tanggal 03 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Evi Hariyanti Br Pardede menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Handphonnya dan meminta agar terdakwa datang kerumah saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE;

- Bahwa selanjutnya setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Evi Hariyanti Br Pardede “Sayangnya kau sama abang” lalu dijawab oleh saksi “Sayanglah bang “ setelah itu lalu terdakwa membujuk saksi Evi Hariyanti Br Pardede dengan mengatakan “ Dek maunnya kau bersetubuh dengan abang “ lalu dijawab oleh saksi Evi Hariyanti Br Pardede “nanti ada orang yang melihat bang” lalu dijawab oleh terdakwa “gak ada orang disini dek” lalu terdakwa menciumi bibir kemudian membuka celana pendek warna coklat yang dipakai saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan, lalu terdakwa menyuruh saksi Evi Hariyanti Br Pardede untuk membuka celana dalam yang dikenakannya, setelah celana dalam saksi Evi Hariyanti Br Pardede dibuka selanjutnya terdakwa memeluk saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan menciumi bibir kemudian menidurkan saksi Evi Hariyanti Br Pardede ketanah dan dibawah pohon sawit, kemudian terdakwa mengangkang kedua kaki saksi Evi Hariyanti Br Pardede selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/mengeras kedalam kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede kemudian terdakwa menggoyang pantanya sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE, dan pada saat itu saksi Evi Hariyanti Br Pardede mengatakan “Perih bang “ namun dijawab oleh terdakwa “ gak apa apa itu dek “ lalu terdakwa mengambil dan menyerahkan celana saksi Evi Hariyanti Br Pardede agar dipakai setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu setelah persetubuhan yang pertama kemudian terdakwa menghubungi saksi Evi Hariyanti Br Pardede agar datang kerumah terdakwa, setelah saksi Evi Hariyanti Br Pardede datang Kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan menciumi saksi Evi Hariyanti Br Pardede selanjutnya mengajak masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi Evi Hariyanti Br Pardede lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian terdakwa membaringkan saksi Evi Hariyanti Br Pardede ditempat tidur, selanjutnya terdakwa mengangkang kaki saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE, setelah kemaluan terdakwa berada didalam lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardedelalu terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sebanyak enam kali sampai sperma terdakwa keluar dan masuk kedalam kemaluan saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE, setelah itu terdakwa menyuruhnya pulang.

- Bahwa kemudian untuk yang ketiga kalinya, sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi Evi Hariyanti Br Pardededibelakang rumah terdakwa setelah bertemu kemudian terdakwa memeluk saksi Evi Hariyanti Br Pardedekemudian terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan terdakwa dan juga celana saksi, Evi Hariyanti Br Pardedekemudian membaringkannya dibawah pohon sawit setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardededan menggoyangkan pantatnya sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga keluar sperma terdakwa dan dimasukan kedalam lubang kemaluan saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE.
- Bahwa selanjutnya untuk yang keempat kalinya dan yang terakhir terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Evi Hariyanti Br Pardedeyaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dirumah teman terdakwa yang pada saat itu sedang tidak berada dirumah sehingga dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE, lalu disana terdakwa langsung membuka pakaian saksi Evi Hariyanti Br Pardededan juga pakaiannya lalu terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap saksi Evi Hariyanti Br Pardededikursi yang ada dirumah teman terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Evi Hariyanti Br Pardedesaat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hijau.
- 1 (satu) buah kaos warna kuning.
- 1 (satu) buah BH warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Revertum Nomor : 370/UM-PK/2012 /1986 tanggal 30 November 2012 atas diri saksi Evi Hariyanti Br Pardedeyang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Josafat R.S Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bagan Sinembah :

Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai luka Robek pada jam 2, 3, 6, 9. Kesan luka. lama

Dengan Kesimpulan

Luka pada korban akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ojak Tampubolon telah menyetebuhi saksi Evi Hariyanti Br Pardedesebanyak 4 kali;
- Bahwa kejadian perkara ini pertama sekali bermula pada hari Senin Tanggal 03 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Evi Hariyanti Br Pardede menghubungi terdakwa Ojak Tampubolon melalui Handphonnya dan meminta agar terdakwa datang kerumah saksi Evi Hariyanti Br Pardede;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu kemudian terdakwa Ojak Tampubolon mengatakan kepada saksi Evi Hariyanti Br Pardede “Sayangnya kau sama abang” lalu dijawab oleh saksi “Sayanglah bang “ setelah itu lalu terdakwa Ojak Tampubolon membujuk saksi Evi Hariyanti Br Pardede dengan mengatakan “ Dek maunnya kau bersetubuh dengan abang “ lalu dijawab oleh saksi Evi Hariyanti Br Pardede“nanti ada orang yang melihat bang“ lalu dijawab oleh terdakwa “gak ada orang disini dek” lalu terdakwa Ojak Tampubolon menciumi bibir kemudian membuka celana pendek warna coklat yang dipakai saksi Evi Hariyanti Br Pardede.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ojak Tampubolon membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan, lalu terdakwa Ojak Tampubolon menyuruh saksi Evi Hariyanti Br Pardede selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan terdakwa Ojak Tampubolon yang sudah dalam keadaan tegang/mengeras kedalam kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede kemudian terdakwa menggoyang pantanya sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede, dan pada saat itu saksi Evi Hariyanti Br Pardede mengatakan “Perih bang “ namun dijawab oleh terdakwa “ gak apa apa itu dek “ lalu terdakwa mengambil dan menyerahkan celana saksi Evi Hariyanti Br Pardedeagar dipakai setelah itu terdakwa pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu setelah persetubuhan yang pertama kemudian terdakwa menghubungi saksi Evi Hariyanti Br Pardede agar datang kerumah terdakwa, setelah saksi Evi Hariyanti Br Pardede datang Kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan menciumi saksi Evi Hariyanti Br Pardede selanjutnya mengajak masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi Evi Hariyanti Br Pardede lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian terdakwa membaringkan saksi Evi Hariyanti Br Pardede ditempat tidur, selanjutnya terdakwa mengangkang kaki saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede, setelah kemaluan terdakwa berada didalam lubang kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sebanyak enam kali sampai sperma terdakwa keluar dan masuk kedalam kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede, setelah itu terdakwa menyuruhnya pulang.
- Bahwa kemudian untuk yang ketiga kalinya, sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi Evi Hariyanti Br Pardede dibelakang rumah terdakwa setelah bertemu kemudian terdakwa memeluk saksi Evi Hariyanti Br Pardede kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan terdakwa dan juga celana saksi, Evi Hariyanti Br Pardede kemudian membaringkannya dibawah pohon sawit setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga keluar sperma terdakwa dan dimasukan kedalam lubang kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede.
- Bahwa selanjutnya untuk yang keempat kalinya dan yang terakhir terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Evi Hariyanti Br Pardede yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dirumah teman terdakwa yang pada saat itu sedang tidak berada dirumah sehingga dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan saksi Evi Hariyanti Br Pardede, lalu disana terdakwa langsung membuka pakaian saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan juga pakaiannya lalu terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap saksi Evi Hariyanti Br Pardede di kursi yang ada dirumah teman terdakwa tersebut.
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Evi Hariyanti Br Pardede saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan **Pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP **atau Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan kesatusesuai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;
- 3

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **OJAK TAMPUBOLON**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Setiap Orang ” telah terpenuhi;

UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA

Menimbang, bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu, dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terdapat suatu kondisi atau perbuatan yang dilakukan untuk terjadinya/terlaksananya perbuatan pokok dalam unsure ini. Bahwa kondisi atau perbuatan tersebut bersifat alternatif yaitu apakah seseorang dalam melakukan perbuatan pokoknya telah melakukannya dengan cara melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk. Bahwa dalam unsure ini salah satu syarat tersebut haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu bahwa kejadian perkara ini pertama sekali bermula pada hari Senin Tanggal 03 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Evi Hariyanti Br Pardede menghubungi terdakwa Ojak Tampubolon melalui Handphonnnya dan meminta agar terdakwa datang kerumah saksi Evi Hariyanti Br Pardede;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bertemu kemudian terdakwa Ojak Tampubolon mengatakan kepada saksi Evi Hariyanti Br Pardede “Sayangnya kau sama abang” lalu dijawab oleh saksi “Sayanglah bang “ setelah itu lalu terdakwa Ojak Tampubolon membujuk saksi Evi Hariyanti Br Pardede dengan mengatakan “ Dek maunnya kau bersetubuh dengan abang “ lalu dijawab oleh saksi Evi Hariyanti Br Pardede“nanti ada orang yang melihat bang“ lalu dijawab oleh terdakwa “gak ada orang disini dek” lalu terdakwa Ojak Tampubolon menciumi bibir kemudian membuka celana pendek warna coklat yang dipakai saksi Evi Hariyanti Br Pardede.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Ojak Tampubolon membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan, lalu terdakwa Ojak Tampubolon menyuruh saksi Evi Hariyanti Br Pardede selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan terdakwa Ojak Tampubolon yang sudah dalam keadaan tegang/mengeras kedalam kemaluan saksi Evi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanti Br Pardede kemudian terdakwa menggoyang pantanya sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede, dan pada saat itu saksi Evi Hariyanti Br Pardede mengatakan “Perih bang “ namun dijawab oleh terdakwa “ gak apa apa itu dek “ lalu terdakwa mengambil dan menyerahkan celana saksi Evi Hariyanti Br Pardede agar dipakai setelah itu terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu setelah persetubuhan yang pertama kemudian terdakwa menghubungi saksi Evi Hariyanti Br Pardede agar datang kerumah terdakwa, setelah saksi Evi Hariyanti Br Pardede datang Kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan menciumi saksi Evi Hariyanti Br Pardede selanjutnya mengajak masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi Evi Hariyanti Br Pardede lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian terdakwa membaringkan saksi Evi Hariyanti Br Pardede ditempat tidur, selanjutnya terdakwa mengangkang kaki saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede, setelah kemaluan terdakwa berada didalam lubang kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sebanyak enam kali sampai sperma terdakwa keluar dan masuk kedalam kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede, setelah itu terdakwa menyuruhnya pulang.

Menimbang, bahwa kemudian untuk yang ketiga kalinya, sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi Evi Hariyanti Br Pardede dibelakang rumah terdakwa setelah bertemu kemudian terdakwa memeluk saksi Evi Hariyanti Br Pardede kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan terdakwa dan juga celana saksi, Evi Hariyanti Br Pardede kemudian membaringkannya dibawah pohon sawit setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga keluar sperma terdakwa dan dimasukan kedalam lubang kemaluan saksi Evi Hariyanti Br Pardede.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk yang keempat kalinya dan yang terakhir terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Evi Hariyanti Br Pardede yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dirumah teman terdakwa yang pada saat itu sedang tidak berada dirumah sehingga dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan saksi Evi Hariyanti Br Pardede, lalu disana terdakwa langsung membuka pakaian saksi Evi Hariyanti Br Pardede dan juga pakaiannya lalu terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap saksi Evi Hariyanti Br Pardede di kursi yang ada dirumah teman terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Evi Hariyanti Br Pardede saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 370/UM-PK/2012 /1986 tanggal 30 November 2012 atas diri saksi Evi Hariyanti Br Pardede yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Josafat R.S Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bagan Sinembah : Hasil Pemeriksaan : Dijumpai luka Robek pada jam 2, 3, 6, 9. Kesan luka lama, Dengan Kesimpulan: Luka pada korban akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membujuk saksi Evi Hariyanti Br Pardede untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dinyatakan oleh terdakwa bahwa saksi Evi Hariyanti Br. Pardede sewaktu kejadian bukanlah istri dari terdakwa dan korban masih berumur 14 tahun maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya;

UNSUR

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan dalam unsur sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa, saksi Aidil Saputra dan Anton telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang bernama Lia Safitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya keinginan dan niat terdakwa, saksi Aidil Saputra dan Anton untuk mengajak saksi Lia Safitri untuk bersetubuh dengannya hal ini dimulai dari pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa RIKI ANDRI Als RIKI Bin AMRI bersama dengan saksi Aidil Saputra sedang jalan-jalan dan melihat saksi Lia Safitri sebelum jembatan Jumrah kemudian saksi Aidil Saputra mengatakan kepada terdakwa RIKI ANDRI Als RIKI Bin AMRI, “ Cewek-cewek Ki “ lalu terdakwa bertanya kepada saksi Aidil “ Iko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cewek main tu ndak Dil “ lalu saksi Aidil menjawab “ Iyo mungkin ki“ selanjutnya terdakwa RIKI ANDRI Als RIKI Bin AMRI memberi kode kepada saksi Lia Safitri dengan bahasa isyarat yang mengartikan “ Malam ini “ kemudian saksi Lia Safitri menanggapi dengan tersenyum, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Aidil Saputra berangkat menuju ke Simpang Poros untuk minum tuak.

Menimbang, bahwa pada malam harinya terdakwa, saksi Aidil Saputra dan Anton mengajak saksi Lia Safitri untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor ke arah lokasi PT.Cevron dan di lokasi tersebut terjadilah perbuatan sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan pertimbangan sebelumnya nyata terlihat adanya pola kerjasama dan niatan yang sama antara terdakwa, saksi Aidil Saputra dan Anton sehingga perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan ini terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan telah pula diyakini terbukti oleh Majelis Hakim, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa telah patut dipidana dengan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukuhkan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hijau.
- 1 (satu) buah kaos warna kuning.
- 1 (satu) buah BH warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RIKI ANDRI Als RIKI Bin AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama turut serta membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ANDRI Als RIKI Bin AMRI dengan pidana selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning.
 - 1 (satu) buah BH warna merah
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi EVI HARIYANTI Br PARDEDE

- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan:
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 31 Januari 2013 oleh kami PURWANTA, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H., dan ZIA UL ZANNAH IDRIS,SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.A.S,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh ZULHAM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

P.H.H.PATRA. SIANIPAR, S.H..

ZIA UL ZANNAH IDRIS, S.H.

Hakim Ketua Majelis

PURWANTA, S.H.M.H.



Panitera Pengganti

ESRA RAHMAWATI A., SH.